

CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO DE 12 MESES

Fazem entre si, Heverton Santos Queiroz, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1266964380 expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 01373878676, residente e domiciliado no Residencial Flor de Lis, nº 340, Rua L, Loteamento Cidade Serrana Etapa 02, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominado LOCADOR, e Marco Aurélio Garcia Silva, brasileiro, solteiro, programador, portador do RG nº 20.150.077-92 e inscrito no CPF sob o nº 053.334.225-24, residente e domiciliada na Rua Rosinha, nº 43, Bairro Centro, CEP 46100191, Brumado, Bahia, doravante denominado LOCATÁRIO, o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO pelas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O LOCADOR dá em locação o imóvel de sua propriedade situado no Apartamento nº 102, Residencial Flor de Lis, nº 340, Rua L, Loteamento Cidade Serrana Etapa 02, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, com acessórios descritos no laudo de vistoria (Anexo I);

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 12 meses, iniciando no dia 03 de abril de 2025 e terminando no dia 03 de abril de 2026;

§ 1º. Terminado o prazo inicialmente convencionado e não havendo qualquer manifestação das partes a locação será prorrogada por tempo indeterminado, podendo ser denunciada por qualquer das duas partes a qualquer tempo, com aviso prévio de 30 (trinta) dias a serem utilizados para a desocupação do imóvel;

§ 2º. Caso o LOCATÁRIO não conceda o aviso prévio quando da desocupação do imóvel no caso acima especificado, ficará obrigado a pagar, a título de multa, o valor de um mês de aluguel;

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal convencionado é de R\$ 560,00 a serem pagos pelo LOCATÁRIO até o dia 10 do mês subsequente ao vencido a ser pago diretamente ao LOCADOR, mediante recibo ou através de depósito na conta do LOCADOR do Banco do Brasil, agência 5778-9, conta 5761-4, ou através de pagamento de boleto da financeira Nubank na Nuconta em nome do LOCADOR, servindo o recibo de depósito como comprovante de pagamento do aluguel e encargos decorrentes da locação;

§ 1º Os consumos e os valores da água do apartamento, taxa de manutenção, IPTU e energia do condomínio são pagos no valor de R\$ 100,00 pagos juntamente com o valor do aluguel.

§ 2º Em caso de mais de um morador no apartamento, deverá o LOCATÁRIO pagar um valor adicional de R\$ 140,00 por pessoa.

§ 3º Será de responsabilidade do LOCATÁRIO os pagamentos luz, gás, seguro contra incêndio (opcional) e todas as demais despesas ordinárias referentes à conservação do imóvel legalmente permitidas por lei e eventuais taxas futuras que vierem a ser criadas pelo Poder Público futuramente;

§ 4º O consumo de gás caso seja realizado por meio do gás encanado do condomínio será medido particularmente através de relógio individual de cada apartamento.

§ 5º Os inquilinos devem manter zelo e realizar manutenção ao patrimônio do condomínio;

CLÁUSULA QUARTA: Em caso de contratos de locação com prazo superior a 12 meses, o aluguel será reajustado anualmente e automaticamente respeitando a na periodicidade mínima determinada pela legislação vigente pelo Índice Geral de Preços de Mercado fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M) ou na falta deste pelo Índice de Preços do Consumidor calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE) ou ainda nas ausências destes pelo Índice de Preços ao Consumidor calculado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS (IPE-POA-IEPE) ou o índice que vier a substituí-los.

CLÁUSULA QUINTA: Caso não haja o pagamento até o prazo convencionado no contrato (cláusula 3ª) incidirá multa de 10% sobre o valor do aluguel mais juros de mora de 1% e correção monetária apurados no período;

Parágrafo único: caberá ao LOCATÁRIO as penalidades decorrentes dos atrasos nos pagamentos de contas referentes ao apartamento, objeto deste contrato, como: de luz, de gás, taxas, etc.;

CLÁUSULA SEXTA: O imóvel locado destina-se, exclusivamente para fins residenciais, sendo-lhe vedada outra destinação, transferência ou sub locação, total ou parcial sem o consentimento expresso do LOCADOR;

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO declara ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e reparado em toda sua extensão;

Parágrafo único: faz parte integrante deste contrato termo de vistoria do imóvel (Anexo I) locado com as condições gerais do imóvel locado;

CLÁUSULA OITAVA: O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel locado sempre limpo e restituí-lo, finda a locação, nas mesmas e perfeitas condições de habitabilidade recebidas, de acordo com o termo de vistoria (Anexo I), correndo exclusivamente por sua conta, todos os reparos tendentes à conservação do imóvel, das suas dependências, instalações e utensílios nele existentes, inclusive os consertos e reparos que se fizerem necessários na rede de água e esgoto, bem como as multas que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e regulamentos;

§ 1º Caso o imóvel, suas dependências e utensílios nele existentes, não forem restituídos nas mesmas condições estipuladas nesta cláusula e na cláusula sétima, o aluguel e seus acessórios continuarão a correr, até que o LOCATÁRIO cumpra todas as exigências do LOCADOR, com base na vistoria referida;

§ 2º O LOCATÁRIO ou que receber as chaves do imóvel para mandar proceder aos reparos que forem exigidos, terá o prazo de 15 (quinze) dias para executá-los. O não cumprimento das obrigações no prazo fixado, dará ao LOCADOR o direito de entrar na posse do imóvel, procedendo-se, então, na forma determinada do § 3º infra;

§ 3º Caso os reparos exigidos pelo LOCADOR não sejam executados dentro de 15 (quinze) dias contados da entrega das chaves, o LOCATÁRIO obriga-se a depositar em mãos do LOCADOR ou onde este indicar, o valor correspondente ao orçamento apresentado pelo vistoriador. Não sendo executados os reparos, nem sendo depositado o valor do orçamento apresentado, na forma e no prazo acima fixado, poderá o LOCADOR, se assim desejar, mandar executar os reparos para o que fica, desde já, autorizado pelo LOCATÁRIO, que reconhece como idôneo o orçamento apresentado e de cujo valor total se considera devedor, autorizando, por conseguinte, a sua cobrança mediante ação de execução, na forma do inciso IV do artigo 585 do Código de Processo Civil;

§ 4º O disposto no parágrafo 3º supra aplicar-se-á, também, no que diz respeito aos reparos ou consertos que tiverem que ser executados no curso da locação;

§ 5º Quando da desocupação e entrega do imóvel, o LOCATÁRIO deverá apresentar os comprovantes de que estão completamente quitadas todas as contas de energia elétrica, água, gás, imposto predial, condomínio e taxas que vierem a ser criadas pela prefeitura que sejam de responsabilidade legal ou contratual do LOCATÁRIO, correndo a locação até o momento em que forem apresentados os comprovantes mencionados;

§ 6º O LOCATÁRIO, na data inicial do contrato, receberá 01 chave do portão social da entrada do Residencial, 02 chaves da porta de entrada do apartamento citado, 02 chaves do primeiro quarto, 02 chaves do segundo quarto;

CLÁUSULA NONA: Quaisquer obras ou benfeitorias dependem do consentimento expresso e escrito do LOCADOR e não darão direito a indenização ou retenção e, finda a locação, poderá o LOCADOR exigir-lhe retirada.

CLÁUSULA DÉCIMA: É vedado ao LOCATÁRIO a colocação de placas, bandeiras, cartazes, painéis, luminosos, antenas, etc., nas paredes externas do imóvel locado;

Parágrafo único: embora autorizado, o LOCATÁRIO responde pelos danos que, nessa hipótese, foram causados ao imóvel;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O LOCATÁRIO obriga-se a respeitar, além das posturas municipais, e das de saúde, os regulamentos e convenções do edifício, ficando responsável pelas multas a que der causa;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O LOCADOR poderá dar como rescindido o presente contrato de locação de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial, sem que assista ao LOCATÁRIO direito a qualquer indenização ou reclamação, a exemplo: a) Em caso do não pagamento pontual do aluguel e encargos ou a falta do exato cumprimento de qualquer das obrigações; b) Em caso de

sinistro ou desapropriação; c) A não substituição do fiador quando o aceito falecer, tornar-se insolvente civilmente ou vender o imóvel oferecido como garantia; d) Dar destinação diversa do que consta no contrato; e) Sublocar o imóvel sem autorização expressa do LOCADOR; f) Infringir qualquer das cláusulas do presente contrato;

§ 1º Uma vez tendo o LOCATÁRIO dado motivo à rescisão do contrato de locação pagará este uma multa de 03 vezes o valor do locatício ajustado atualizado, independentemente das sanções anteriormente previstas;

§ 2º Incorrerá na mesma multa do parágrafo acima se o LOCATÁRIO decidir rescindir o contrato dentro do prazo mínimo convencionado no contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O LOCADOR não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelo LOCATÁRIO em caso de acidentes ocasionados por caso fortuito ou de força maior;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Não poderá o LOCATÁRIO escusar-se ao pagamento de quaisquer diferenças de aluguel, impostos, taxas, despesas de condomínios ou outro ônus a que estiver obrigado nos termos da lei e do presente instrumento, sob a alegação de que o pagamento não lhe foi exigido na época fixada neste contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Quaisquer tolerâncias ou concessões do LOCADOR não constituirão precedente invocável e não terão a virtude de alterar as obrigações que lhe são impostas neste instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Caso ocorra o atraso no pagamento do aluguel e o mesmo seja enviado para cobrança em escritório de advocacia o LOCATÁRIO ficará sujeita ao pagamento dos honorários do profissional na base de 20% do valor do débito atualizado, independentemente das multas e cominações legais;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os prazos e as obrigações do LOCATÁRIO se vencerão independentemente de interpelação, notificação ou aviso, judicial ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O vencimento do aluguel não pago conferirá o direito do LOCADOR em ingressar com ação de despejo para desocupação do imóvel, sendo que a não propositura desta ação logo após o vencimento não caracterizará a moratória prevista no inciso I do artigo 838 do Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O LOCATÁRIO terá preferência na locação do imóvel locado, em igualdade de preço e condições.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O LOCATÁRIO, concorda desde já, em depositar à título de fiança, a caução no valor de R\$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais) equivalente a 3 (três) meses de aluguel. O depósito será feito em conta em nome do LOCADOR, o valor do depósito renderá o mesmo que a poupança no tempo em que o mesmo estiver em conta do LOCADOR, a contar do primeiro dia útil subsequente a assinatura do presente contrato.

Parágrafo único: O valor da caução será usado em todas as hipóteses as quais se farão necessários recursos provenientes do LOCATÁRIO. Caso que, sendo aplicado, tal numerário imediatamente será reposto. Finda LOCAÇÃO com a concretização da entrega das chaves e observados os requisitos constantes neste contrato para sua validade, o LOCATÁRIO realizará o saque do montante depositado com os rendimentos que foram apurados. Sem prejuízo da Ação Judicial adequada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: O contrato é regido pela lei nº 8.245/91 e Código Civil Brasileiro, no que couber, devendo os problemas que surgirem serem resolvidos baseados nos dois diplomas legais;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Os contratantes elegem o Foro Vitória da Conquista, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas do presente contrato;

E por estarem justos e contratados as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual conteúdo e teor para que surjam seus legais e jurídicos efeitos na presença de duas testemunhas, que igualmente assinam.

Vitória da Conquista, 27
de março de 2025.

LOCADOR

LOCATÁRIO

Testemunha

Testemunha

ANEXO I

TERMO DE VISTORIA DE IMÓVEL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Apartamento nº 102, Residencial Flor de Lis, nº 340, Rua L, Loteamento Cidade Serrana Etapa 02, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Apartamento do residencial nº 102, com dois quartos, uma sala pequena, corredor de acesso, cozinha, um banheiro, um monofone e uma vaga de moto em garagem.

PRIMEIRO QUARTO

Piso e rodapés em cerâmica na cor branca; paredes e teto pintados com tinta cor branco gelo; uma janela de vidro temperado incolor 8mm com esquadria de alumínio; uma porta de madeira semioca com desenho, com fechadura da marca 3F com duas chaves. Com Pintura Nova.

SEGUNDO QUARTO

Piso e rodapés em cerâmica na cor branca; paredes e teto pintados com tinta cor branco gelo; uma janela de vidro temperado incolor 8mm com esquadria de alumínio; uma porta de madeira semioca com desenho, com fechadura da marca 3F com duas chaves. Porta danificada com furo na frente que atravessa para o outro lado. Possui furos de parafuso de cortina nas paredes. Com pintura nova.

BANHEIRO

Piso e paredes em cerâmica na cor brancas; parede espelho com cerâmica preta e branca; teto em forro tabicado pintado com tinta na cor branco gelo; porta entrada semioca com desenho e fechadura 3F com duas chaves; pia simples deca; torneira plástico branco; vaso e caixa acoplada deca; kit banheiro água alumínio; Box vidro temperado 10mm; chuveiro bello banho lorenzetti; acabamento registro plástico cromado; plafon e lâmpadas simples; 1 interruptor e 1 tomada; vitrô vidro temperado 8mm com esquadria de alumínio. Porta suja de tinta e úmida na parte inferior. Teto úmido em alguns locais.

SALA

Piso e rodapés em cerâmica na cor branca; paredes e teto pintados com tinta cor branco gelo; forro gesso tabicado; porta entrada semioca com desenho e fechadura 3F com duas chaves; caixa de disjuntores Amanco; monofone agl; plafon e lâmpada simples; 1 interruptor, 1 tomada dupla, 1 tomada rede e TV 4x4;

COZINHA

Piso e paredes em cerâmica na cor brancas; teto em forro tabicado pintado com tinta na cor branco gelo; sem porta; pia cozinha alumínio branox; torneira plástico cromado; acabamento registro plástico cromado; plafon e lâmpadas simples; 01 interruptor e 04 tomada simples, janela de vidro temperado incolor 8mm com esquadria de alumínio; Pia da cozinha arranhada. Furos de parafusos de armário de cozinha.

ÁREA DE SERVIÇO

Piso e paredes em cerâmica na cor brancas; teto em forro tabicado pintado com tinta na cor branco gelo; sem porta; tanque simples fibrasol branco; torneira plástico preta simples; acabamento registro plástico cromado; plafon e lâmpadas simples; 1 interruptor duplo e 1 tomada simples;